

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1406 -
1407/2532

นายฐาณูหรือบุญส่ง จาวสุวรรณวงษ์ โจทก์
นายประดิษฐ์ จันทมาศ กับพวก จำเลย
นายบุญธรรม แสงงาม จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์ที่ 1 ที่ 2 แกลงคัดค้าน (อันดับ 276)

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกันและรวมกับคดีแพ่ง
หมายเลขดำที่ 576/2522 หมายเลขแดงที่ 198/2526 อีกคดีหนึ่ง ซึ่งถึงที่สุดแล้วโดย
คู่ความมิได้อุทธรณ์โดยเรียกนายฐาณูหรือบุญส่งจาวสุวรรณวงษ์ เป็นโจทก์ที่
1 บริษัทพิพัทธ์ประกันภัย จำกัด เป็นโจทก์ที่ 2 นายสนิทจาวสุวรรณวงษ์เป็นโจทก์
ที่ 3 นายประดิษฐ์จันทมาศเป็นจำเลยที่ 1 นายบุญธรรม แสงงาม เป็นจำเลยที่ 2 และ
นายบุญลือ ใจช่วง เป็นจำเลยที่ 3

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันชดใช้เงินให้โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน
จำนวน 158,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากเงินดังกล่าวนับแต่วัน
ฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ 1 ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันชดใช้เงินจำนวน
206,250 บาท ให้โจทก์ที่ 2 พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากเงิน
200,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระแก่โจทก์ที่ 2 เสร็จ ให้ยกฟ้องจำเลยที่
3 (ซึ่งเป็นโจทก์ในคดีดำที่ 576/2522)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 266,267)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์แต่จำเลยที่ 2 ไม่นำหลักประกันมาวางภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องต่อมาจำเลยที่ 2 ขอวางหลักประกันและขอให้ศาลงดการบังคับคดีไว้ก่อน ศาลชั้นต้นอนุญาต (อันดับ 238,243)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนต้นเงินและดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คำนวณถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาได้ มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนต้นเงินและดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คำนวณถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาได้ มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ